

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1806/2532

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

โจทก์

นายมีชัย หรือเอียงไ้ แซ่แต้ หรือ แซ่
เลียง

จำเลย

นายมีชัย หรือเอียงไ้ แซ่แต้ หรือแซ่
เลียง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยแล้วเป็นฎีกาใน
ข้อเท็จจริงซึ่งศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยกระหนลงไม่เกิน 1 ปี และศาลอุทธรณ์ยัง
คงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดดังกล่าวจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 219ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 1 และข้อ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาล
อุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยผิดไปจากบทบัญญัติของกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของจำเลยในข้อ 1 และข้อ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 59)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 มาตรา 34,41,81 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา

137,264,265,267,268,91,83,33 ฯลฯ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม จึงลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมใบแจ้งย้ายที่อยู่ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอม จำคุก 1 ปี ฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมหนังสือของสำนักงานเขตพญาไท ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมหนังสือ จำคุก 1 ปี ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน จำคุก 6 เดือน จำเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมใบแจ้งที่อยู่ ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมจำคุก 6 เดือน ฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมหนังสือของสำนักงานเขตพญาไท ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมหนังสือ จำคุก 6 เดือนฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน จำคุก 3 เดือน เรียงกระทงลงโทษจำเลยแล้ว รวมจำคุก 1 ปี 9 เดือน ริมของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมใบแจ้งย้ายที่อยู่ กับความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นกรรมเดียวกัน ให้ลงโทษบทหนักฐานใช้เอกสารราชการปลอมบทเดียวรวมโทษจำคุกทุกกระทงหลังจากลดโทษเพราะรับสารภาพแล้ว คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 55)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ฎีกาจำเลยที่ว่าการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมใบแจ้งที่อยู่กับการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมหนังสือของสำนักงานเขตพญาไท เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ฎีกาจำเลยที่ว่าการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมใบแจ้งที่อยู่กับการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมหนังสือของสำนักงานเขตพญาไท เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ